

계약업무처리규칙

2010. 8. 17. 제정

2014. 5. 12. 개정

2017. 8. 1. 개정

2018. 10. 24. 개정

제 1 장 총 칙

제 1 조 【목적】 이 규칙은 공사, 제조, 구매 및 용역 등의 계약과 관련된 절차를 규정하여 계약업무를 효율적으로 처리하기 위함을 목적으로 한다.

제 2 조 【적용범위】 회사가 경쟁입찰 또는 경매에 참가하는 경우와 증권거래법에서 인정하는 방법에 의하여 유가증권에 관한 거래를 하는 경우, 부동산의 매입 또는 임차계약에 있어 타인을 경쟁시킬 수 없는 경우에는 이 규칙을 적용하지 아니할 수 있다.

제 3 조 【용어의 정의】 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① “추정가격”이라 함은 물품·공사·용역 등의 계약을 체결함에 있어서 예정가격이 결정되기 전에 다음 각 호에 의하여 산정된 가격을 말한다.
 - 1. 공사계약의 경우에는 지급자재로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액
 - 2. 단가계약의 경우에는 당해물품의 추정단가에 예정수량을 곱한 금액
- ② “예정가격”이라 함은 입찰 또는 계약체결전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 제6조의 규정에 의하여 작성된 가격을 말한다.
- ③ “추정금액”이라 함은 공사에 있어서 제1항의 규정에 의한 추정가격에 지급자재로 공급될 부분의 가격을 합한 금액을 말한다.
- ④ “정보처리장치”라 함은 당사가 계약을 위해 사용하는 전자조달시스템, 전자입찰시스템 및 홈페이지 등을 말한다.

제 4 조 【계약의 원칙】 계약은 상호대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이를 이행하여야 한다.

제 2 장 예정가격

제 5 조 【예정가격의 비치】 ① 경쟁입찰 또는 수의계약에 부칠 사항에 대하여는 당해규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 예정가격이 누설되지 않도록 하여야 한다. 다만, 부동산(이에 준용되는 권리를 포함한다. 이하 같다) 매각시 사장이 필요하다고 인정할 경우에는 예정가격을 공개하여 입찰에 부칠 수 있다.

② 예정가격은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 작성하지 아니할 수 있다.

1. 제27조 제4호 내지 제6호의 규정에 의한 수의계약
2. 제77조의 규정에 의한 개산계약
3. 제45조에 의한 협상에 의한 계약
4. 기타 예정가격 작성이 곤란한 경우

③ 예정가격은 복수의 예비가격을 작성하여 추천된 예비가격의 산술평균가격으로 정할 수 있다.

제 6 조 【예정가격의 결정방법】

① 예정가격은 계약하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 정하여야 한다. 다만, 일정한 기간 계속하여 제조·공사·수리·가공·매매·공급·임차 등을 하는 계약의 경우에 있어서는 단가에 대하여 그 예정가격을 정할 수 있다.

② 공사계약에 있어서 그 이행에 수년이 걸리며 설계서 등에 의하여 전체의 사업내용이 확정된 공사(이하 “장기계속공사”라 한다) 및 물품의 제조 등의 계약에 있어서 그 이행에 수년이 걸리며 설계서 또는 규격서 등에 의하여 당해 계약목적물의 내용이 확정된 물품의 제조 등(이하 “장기물품제조 등”이라 한다)의 경우에는 총공사, 총제조 등에 대하여 예산상의 총공사금액 또는 총제조금액 등의 범위안에서 예정가격을 결정하여야 한다.

제 7 조 【예정가격의 결정기준】

① 예정가격은 다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 결정하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(이하 “거래실례가격”이라 한다), 법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위안에서 거래실례가격
2. 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤(이하 “일반관리비 등”이라 한다)으로 계산한다.
3. 제1호 및 제2호의 가격에 의할 수 없을 때에는 감정가격, 유사물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격

② 제1항 각 호의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급 상황, 계약조건, 기타의 제반여건을 참작하여야 한다.

③ 제1항 제1호의 거래실례가격에 의하여 예정가격을 결정한 때에는 일반관리비 및 이윤

을 따로 가산하여서는 아니 된다.

- ④ 제1항 제2호의 규정에 의하여 예정가격을 결정한 때에는 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행규칙 제6조 내지 제10조를 준용한다.

제 8 조 【예정가격결정시의 세액합산 등】

- ① 제7조 제1항의 규정에 의한 예정가격에는 다음 각 호의 세액이 포함되어야 한다.

1. 부가가치세법에 의한 부가가치세
2. 특별소비세법에 의한 특별소비세
3. 교육세법에 의한 교육세
4. 관세법에 의한 관세
5. 농어촌특별세법에 의한 농어촌특별세

- ② 제7조 제1항 제2호의 규정에 의한 원가계산의 방법으로 결정하는 예정가격은 제1항 각 호의 세액을 합한 금액으로 한다. 이 경우에 원가계산의 비목별 원재료의 단위당 가격은 제1항 각 호의 세액을 공제한 공급금액으로 하며, 제1항 제1호의 부가가치세는 당해 계약목적물의 공급가액에 부가가치세율을 곱하여 산출한다.

제 9 조 【예정가격의 변경】 재공고 입찰에 있어서도 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우로서 당초의 예정가격으로는 제28조의 규정에 의한 수의계약을 체결할 수 없는 경우에는 당초의 예정가격을 변경하여 새로운 절차에 의한 경쟁입찰에 부칠 수 있다.

제 3 장 계약방법

제 10 조 【경쟁방법】 ① 매매, 대차, 도급 및 기타의 계약을 체결하고자 하는 경우에는 공고를 하여 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모, 가격 등을 고려하여 필요하다고 인정될 경우와 적정한 계약이행 보장 기타 특별한 사유가 있다고 인정될 때에는 참가자의 참가자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다.

- ② 동산의 매각 및 기타 계약에 대하여 필요하다고 인정할 경우에는 이 규정에 의한 입찰방법에 준하여 경매에 부칠 수 있다.

- ③ 물품구매 및 기타 계약에 있어서 필요하다고 인정할 경우에는 이 규정의 입찰방법에 준하여 역경매에 부칠 수 있다.

- ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 계약업무의 집행은 정보처리장치에 의함을 원칙으로 한다.

제 11 조 【경쟁입찰의 성립】 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다.

제 12 조 【경쟁입찰의 참가자격】 ① 다음 각 호의 요건을 갖춘 자에 한하여 경쟁입찰에 참가

하게 하여야 한다.

1. 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 해당 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 해당 자격요건에 적합한 자
 2. 「소득세법」 제168조·「법인세법」 제111조 또는 「부가가치세법」 제5조에 따라 해당사업에 관한 사업자등록증을 교부받거나 고유번호를 부여받은 자
 3. 보안측정 등의 조사가 필요한 경우 당사로부터 적합판정을 받은 자
- ② 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항제1호의 요건에 따라 관계기관(법령에 의하여 설립된 관련협회 등 단체를 포함한다)에서 발행한 문서에 의하여, 제1항제2호의 경우에는 사업자등록증 또는 고유번호를 확인하는 서류의 사본에 의하여 각각 이를 증명하여야 한다.

제 13 조 【입찰참가자격에 관한 서류의 확인 등】

- ① 입찰참가자에 대하여는 입찰참가자격의 유무 및 입찰참가 제한의 여부를 확인하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 확인을 한 결과 자격서류의 내용이 사실과 다른 때에는 그 사실을 당해 서류의 제출자에게 통지하고 서류보완 등에 필요한 적절한 조치를 하여야 한다.

제 14 조 【입찰참가 자격등록 등의 배제】 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제12조 및 제13조를 적용하지 아니한다. 다만, 제81조에 따른 입찰참가자격 등의 사실유무의 확인은 그러하지 아니하다.

1. 국가·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 경쟁입찰에 참가할 때
2. 수입의 원인이 되는 계약을 하는 경우

제 15 조 【입찰참가자격 사전심사】 공사, 용역 등에 대하여 이 규정 또는 관계법령에서 사업자 선정절차 등을 규정하고 있는 경우에는 그 절차 등에 따라 경쟁입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정할 수 있다.

제 16 조 【공사의 현장설명과 입찰】

- ① 공사입찰에 있어서 그 공사의 성질·규모 등을 고려하여 실제 공사현장에서 입찰참가자의 적정한 시공을 위한 현장설명을 실시할 수 있다.
- ② 제1항에 의한 현장설명은 공사의 규모에 따라 해당 입찰서 제출 마감일의 전일로부터 기산하여 다음 각 호의 기간 전에 실시하여야 한다. 다만, 제35조제5항 각호의 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.
 1. 추정가격이 10억원 미만인 경우 7일
 2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만의 경우 15일

3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 30일

③ 공사를 입찰에 부치려는 때에는 다음 각 호의 서류(이하 "입찰관련서류"라 한다)를 작성하게 하여야 한다. 다만, 공사의 특성을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 입찰에 참가하려는 자에게 제2호의 공종별 목적물 물량내역서(이하 "물량내역서"라 한다)를 직접 작성하게 할 수 있다.

1. 설계서

2. 물량내역서

3. 제1호 및 제2호의 서류 외에 입찰에 관한 서류로서 당사에서 정하는 서류

④ 입찰에 참가하려는 자에게는 입찰관련 서류를 열람·교부(제3항제1호의 설계서는 교부를 요구한 경우에 한정한다)하여야 한다. 다만, 제3항 단서에 따라 입찰에 참가하려는 자에게 물량내역서를 작성하게 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제4항에도 불구하고 입찰관련서류를 정보처리장치에 게재함으로써 열람 또는 교부를 갈음할 수 있다.

⑥ 공사입찰에 참가하려는 자는 입찰서에 입찰총액을 기재하여야 하며, 추정가격이 100억원 이상인 공사의 경우 산출내역서(물량내역서에 단가를 적은 서류를 말한다. 이하 같다)를 입찰시 입찰서와 함께 제출하여야 한다. 다만, 추정가격이 100억원 미만인 공사와 제20조 제1항에 따라 재입찰에 부치는 공사의 경우에는 낙찰자로 결정된 후 착공신고서를 제출하는 때에 제출하여야 한다.

⑦ 제6항의 산출내역서는 제4항 본문에 따라 교부받은 물량내역서에 단가를 적는 방법으로 작성하여야 한다. 다만, 제3항 단서에 따라 입찰에 참가하려는 자에게 물량내역서를 작성하게 하는 경우에는 직접 작성한 물량내역서에 단가를 적는다.

⑧ 장기계속공사의 경우에는 그 입찰시에 입찰자로 하여금 총공사를 대상으로 입찰하게 하여야 한다.

제 17 조 【물품의 제조·구매 및 용역 등의 입찰】

① 물품의 제조·구매 및 용역 등을 입찰에 부치고자 할 때에는 입찰에 관한 서류를 작성·비치하여야 하며, 입찰공고일로부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참여하고자 하는 자의 요청이 있는 경우 이를 열람하게 하여야 한다.

② 소프트웨어산업진흥법 제2조 제3호의 규정에 의한 소프트웨어사업시 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부칠 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우 제42조 제2항의 규정에 의한 낙찰자 결정방법 중에서 계약목적물의 특성에 적합하다고 판단되는 방법을 선택하여 입찰 공고시 이를 명시하여야 한다.

④ 물품의 제조, 구매 등의 입찰은 회사가 정하는 서식에 의하여 작성하여야 하며 입찰금액은 총액에 대하여 실시하는 입찰의 경우에는 총액을, 단가에 대하여 실시하는 입찰의 경우에는 단가를 표시하여야 한다.

⑤ 장기물품제조 등의 경우에는 제16조 제7항의 규정을 준용한다.

⑥ 제1항에도 불구하고 입찰에 관한 서류를 당사가 지정하는 정보처리장치에 게재함으로써 열람 및 교부를 갈음 할 수 있다.

제 18 조 【2단계 경쟁 등의 입찰】 ① 물품의 제조·구매 또는 용역 계약에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성에 관한 사항이나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격 입찰을 실시할 수 있다.

② 제1항의 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격 입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 계약 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격과 가격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며 이 경우 규격 입찰 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 입찰을 실시하고자 할 때에는 입찰전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 다음 각 호의 용역계약에 대하여는 제1항부터 제4항까지를 적용하지 아니한다.

1. 청소용역
2. 감침용역
3. 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역
4. 행사보조 등 인력지원용역
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 유사한 단순 노무에 의한 용역

제 19 조 【경매】 ① 제10조 제2항의 규정에 의한 경매에 있어서는 예정가격을 제시하여 입찰하게 하고 최고입찰액을 발표한 후 다른 응찰자가 없을 때까지 다시 입찰하게 하여 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 결정하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 입찰에 있어서 입찰보증금은 예정가격의 100분의 5이상으로 하여야 한다.

제 20 조 【재입찰 및 재공고 입찰】 ① 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰자 또는 입찰회수의 제한을 받지 아니한다.

② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 의한 재입찰 또는 재공고 입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경 할 수 없다.

제 21 조 【제한경쟁입찰 집행기준】 ① 입찰참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 제한사항은 다음 각 호와 같다.

1. 추정가격이 30억원(「건설산업기본법」에 의한 전문공사, 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사의 경우에는 3억원) 이상인 공사계약의 경우에는 도급한도액 또는 해당 공사와 같은 종류의 공사실적
2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사의 경우에는 해당공사 수행에 필요한 기술 보유 상황 또는 해당공사와 같은 종류의 공사실적
3. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조의 경우에는 해당 물품제조에 필요한 설비·기술의 보유상황 또는 해당물품과 같은 종류의 물품제조 실적
4. 특수한 성능 또는 품질이 요구되어 다음 각 목의 품질인증 등을 받은 물품을 구매하려는 경우에는 그 품질 인증 등을 받은 물품인지 여부
 - 가. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 물품
 - 나. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제7조에 따라 품질경영체제인증을 받은 자가 제조한 물품
 - 다. 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제17조에 따라 환경표지의 인증을 받은 물품
 - 라. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조에 따른 기준에 적합하고 「산업기술혁신촉진법 시행령」 제17조제1항제3호에 따른 품질인증을 받은 재활용 제품
5. 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 해당 용역수행에 필요한 기술의 보유 상황 또는 해당 용역과 같은 종류의 용역이행실적
6. 추정가격이 50억원(「건설산업기본법」에 의한 전문공사, 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사의 경우는 5억원, 일반용역의 경우는 3억원, 건물관리용역의 경우는 5억원, 물품의 제조, 구매의 경우는 2억원) 미만인 계약의 경우에는 관할지역 안에 주된 영업소가 있는 자
7. 제15조 또는 제22조에 의한 제한방법에 의하여 공사계약을 하는 경우에는 같은 조에 규정된 제한사항
8. 계약이행의 부실화를 방지하기 위하여 필요하다고 판단하여 특별히 인정하는 경우에는 경쟁참가자의 재무상태
9. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·고시한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자
10. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액 미만의 물품의 제조·구매 또는 용역(「엔지니어링산업 진흥법」 제2조 제3호에 따른 엔지니어링사업 및 「건설기술진흥법」 제2조 제3호에 따른 건설기술용역을 제외한다)의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자

- ② 제1항에 의하여 경쟁참가자의 자격을 제한하고자 할 때에는 입찰공고에 그 제한사항과 제한기준을 명시하여야 한다.

제 22 조 【입찰참가자격의 제한기준】

- ① 제21조 제1항 각호에 따라 제한경쟁 입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서는 이행의 난이, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여야 한다.
- ② 제1항에 의하여 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어 공사·제조·용역 등의 실적, 시공능력에 의하여 제한하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.
1. 공사·제조·용역등 실적이 그 규모 또는 양에 따르는 경우에는 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 2배 이내
 2. 공사, 제조, 용역등 실적이 금액에 의하는 경우에는 해당 계약목적물의 추정가격(공사의 경우는 추정금액)의 2배 이내
 3. 시공능력의 경우에는 해당 추정금액의 5배 이내
- ③ 제2항에 의한 입찰참가 제한사항과 제한기준을 입찰공고에 명시하여야 한다.
- ④ 제21조에 의하여 제한경쟁에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서 같은조 제1항 각호 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한할 수 없다. 다만, 제21조제1항제6호의 사항에 따라 제한하는 경우에는 같은조 제2호 또는 제5호의 사항과 중복하여 제한할 수 있으며, 제21조제1항제8호의 사항에 따라 제한하는 경우에는 같은 조 각 호의 사항과 중복하여 제한할 수 있다.

제 23 조 【지명경쟁입찰 집행기준】 ① 제10조 단서에 따라 지명경쟁 입찰에 부칠수 있는 경우는 다음 각호와 같다.

1. 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특수한 설비 · 기술 · 자재 · 물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우
2. 추정가격이 3억원 이하인 공사 또는 1억원 이하인 건설산업기본법에 의한 전문공사, 전기공사업법에 의한 전기공사, 정보통신업법에 의한 정보통신공사, 소방법에 의한 소방공사, 물품 제조의 경우
3. 추정가격이 3천만원 이하인 재산을 매각 또는 매입할 경우
4. 예정 임대·임차료의 총액이 3천만원 이하인 물건을 임대·임차할 경우
5. 공сна 제조의 도급, 재산의 매매 또는 물건의 임대 · 임차 이외의 계약으로 추정가격이 3천만원 이하일 경우
6. 산업표준화법 제15조의 규정에 의하여 규격표시를 인증받은 제품 또는 품질경영촉진법 제7조의 규정에 의하여 품질보증체제인증을 받은 자가 제조한 물품을 구매할 경우
7. 중소기업진흥및제품구매촉진에관한법률시행령 제6조의 규정에 의하여 중소기업청장이 지정·고시한 물품을 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업자로부터 제조·구매할 경우

8. 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제33조에 의한 기준에 적합하고 「산업기술혁신 촉진법 시행령」 제17조 제1항 제3호에 따른 품질인증을 받은 재활용제품 또는 「환경 기술개발 및 지원에 관한 법률」 제20조에 의한 환경표지의 인증을 받은 제품을 제조하게 하거나 구매하는 경우

② 수의계약에 의할 수 있는 경우는 지명경쟁에 부칠 수 있다.

제 24 조 【지명경쟁의 지명기준】 ① 제23조제1항제1호 내지 제3호, 제6호의 규정에 의하여 지명 경쟁입찰에 참가할 자를 지명하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여 지명하되 경쟁 원리가 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

1. 공사

가. 신용과 실적 및 경영상태를 기준으로 업체를 지명하되 특수한 기술의 보유가 필요한 경우에는 이를 보유한 자를 지명할 것

나. 제81조의 규정에 의하여 입찰참가 자격제한을 받고 그 제한기간이 만료된 후 1년이 경과되지 아니한 자를 지명하지 아니할 것

2. 물품의 제조, 구매, 기타

가. 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특수한 기술, 기계·기구, 생산설비 등을 보유하고 있는 자에게 행하게 할 필요가 있을 때에는 이를 보유한자를 지명 할 것

나. 제81조의 규정에 의하여 입찰참가 자격제한을 받고 그 제한기간이 만료된 후 1년이 경과되지 아니한 자를 지명하지 아니할 것

② 제1항의 각 호의 경우 제81조에 의하여 입찰참가 자격제한을 받고 그 제한기간이 만료된 후 1년이 경과되지 아니한 자는 지명하지 아니하여야 한다.

제 25 조 【지명경쟁입찰의 대상자의 지명】 ① 지명경쟁입찰에 붙이고자 할 때에는 5인 이상의 입찰대상자를 지명하여 2인 이상의 입찰참가 승낙을 받아야 한다. 다만, 지명대상자가 5인 미만인 때에는 그러하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 의하여 입찰대상자를 지명할 때에는 이 규칙 제35조 제4항 각 호의 사항을 입찰대상 지명자에게 통지하여야 한다.

③ 제1항에 의하여 입찰대상자를 지명하고자 할 때에는 이를 통지하고 입찰참가여부를 확인하여야 한다.

제 26 조 【유사물품의 복수경쟁】 품질·성능 또는 효율 등에 차이가 있는 유사한 종류의 물품 중에서 품질·성능 또는 효율 등이 일정 수준이상인 물품을 지정하여 구매하고자 하는 경우에는 복수경쟁에 부칠 수 있다. 이 경우 유사한 종류의 물품별로 작성된 예정가격에 대한 입찰금액의 비율이 가장 낮은 입찰자를 낙찰자로 한다.

제 27 조 【수의계약 집행기준】 ① 제10조 제1항 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

1. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각목의 경우
 - 가. 공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 나. 작업상의 혼잡 등으로 동일 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 다. 마감공사에 있어서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 라. 특허공법에 의한 공사 및 「건설기술관리법」 제18조에 의하여 고시된 신기술, 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술 또는 「전력기술관리법」 제6조의2에 따른 신기술(동법에 의하여 지정된 보호기간 내에 한한다)을 적용하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우
 - 마. 해당 물품을 제조, 공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우
 - 바. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 의장등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우
 - 사. 해당물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매하여서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우
 - 아. 국산대체가 불가능한 품목으로서 이미 도입된 외자시설이나 기계장비의 대부분을 구매하는 경우
 - 자. 특정인의 기술을 요하는 조사, 설계, 감리, 특수측량, 훈련, 시설관리, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역계약 또는 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계 용역계약의 경우
 - 차. 특정인의 토지, 건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우
 - 카. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 이외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
 - 타. 계약이행의 장소가 도서나 벽지 등 특정한 위치이거나 적정한 계약이행보장 등의 사유로 특별히 필요하다고 인정되는 경우
2. 천재, 지변, 긴급한 행사, 비상재해 기타 이에 준하는 경우로서 경쟁에 부칠 여유가 없을 경우
3. 계약의 목적을 비밀로 할 필요가 있을 경우
4. 공사계약에 있어서는 추정가격이 2억원(「건설산업기본법」에 의한 전문공사의 경우 1억원, 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사의 경우 8천만원) 이하인 경우
5. 물품의 제조, 구매, 용역, 기타계약에 있어서는 추정가격(임차 및 임대 경우에는 연액 또는 총액기준)이 5천만원 이하인 경우
6. 물품의 가공, 하역, 운송 또는 보관을 함에 있어 경쟁에 부치는 것이 불리하다고

인정할 경우

7. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음 각 목의 제품을 해당 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우

가. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품

나. 「소프트웨어산업 진흥법」 제13조에 따라 품질인증을 받은 제품

다. 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따라 신제품으로 인증받은 제품

라. 「기술개발촉진법」 제6조, 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제7조 또는 「건설기술관리법」 제18조에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 주무부장관이 상용화 단계에서 성능을 확인한 제품

마. 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제18조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품

바. 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제18조의2에 따라 지정·고시된 우수조달 공동상표의 물품(기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다.)

8. 당사가 소유한 시설물의 안전관리를 위하여 영속성이 요구되는 특별한 기술의 용역계약

9. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우

가. 국가보훈처장이 지정하는 국가유공자 자활집단촌의 복지공장

나. 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 따라 설립된 단체 중 상이를 입은 자들로 구성된 단체

다. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조 제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설

라. 「사회복지사업법」 제15조에 따라 설립된 사회복지법인

10. 제1호부터 제9호까지 이외에 계약의 목적, 성질 등을 고려하여 필요하다고 인정될 경우와 기타 특별한 사유가 있다고 대표이사가 인정할 경우

② 제1항 제8호 각 목의 제품을 구매하려는 경우에는 주무부장관(주무부장관으로부터 위임받은 자를 포함한다)이 해당 물품을 인증 또는 지정한 날부터 3년(해당 물품에 대한 인증 또는 지정이 유효한 기간만 해당한다)동안만 수의계약을 체결할 수 있다. 다만, 주무부장관이 인증기간 또는 지정기간을 연장한 경우에는 연장된 인증기간 또는 지정기간과 연장일부터 3년이 되는 날까지의 기간 중 짧은 기간 동안만 수의계약을 체결할 수 있다.

제 28 조 【재공고 입찰 등과 수의계약】 ① 이 규칙 제20조 제2항의 규정에 의하여 재공고 입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 이 규칙 제10조의 규정에 의하여 경쟁 입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 재공고 입찰을 실시하더라도 제12조의 규정에 의한 입찰참가 자격을 갖춘 자가 1인 밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우 및 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 때에는 수의계약에 의할 수 있다. 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격, 기타 조건을 변경 할 수 없다.

② 제1항의 규정은 재지명경쟁 입찰에 부친 경우에 이를 준용한다.

제 29 조 【낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약】 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하거나 계약체결 후 소정의 기일내에 계약의 이행에 착수하지 아니하거나, 계약 이행 착수 후 계약사항 의무를 이행하지 아니하여 계약을 해제, 해지하였을 때에는 그 낙찰금액보다 불리하지 아니한 범위내에서 수의계약을 할 수 있다. 다만, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격, 기타 조건을 변경할 수 없다.

제 30 조 【재공고 입찰 등에 의한 수의계약시 계약대상자 결정】 ① 제28조의 규정에 의하여 수의계약을 체결하고자 할 때에는 회사에 가장 유리한 조건을 제시한 자를 계약 대상으로 결정하여야 한다.

② 제1항의 규정은 제29조의 규정에 의하여 수의계약을 체결하는 경우에 준용한다.

제 31 조 【견적서의 제출】 ① 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 제27조 제1항 제1호부터 3호, 제28조 및 제29조에 의한 계약의 경우 또는 추정가격이 2천만원 이하인 경우, 다만 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업과 계약을 체결하는 경우 중 5천만원 이하인 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

② 제27조 제1항 4호 및 제5호에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원 이상인 수의계약의 경우에는 정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우는 그러하지 아니 할 수 있다.

1. 전문적인 학술용역의 경우
2. 농·수산물 및 음식물의 구입
3. 국내·외 연수 등 안전과 품질을 우선적으로 고려해야 하는 경우
4. 기존 시설물을 계속적으로 유지·보수하는 경우로서 전자견적에 의하여 수의계약하는 경우 호환이 되지 않는 등 사실상 유지·보수가 곤란하거나 예산낭비가 우려되는 경우
5. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제8조에 따라 중소기업청장이 지정고시한 물품 중 중소기업협동조합이 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 2인 이상 추천하는 경우

6. 기타 계약의 목적·성질상 정보처리장치에 의하여 전자견적을 제출받아 수의계약을 체결하는 경우 사실상 계약목적 달성이 어려운 경우

7. 당사가 지정한 정보처리장치의 장애·오류 등 불가피한 사유로 일정기간 이용할 수 없는 경우

③ 제2항 본문에 따라 정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출하도록 하는 경우 그 견적서의 제출에 관한 사항은 정보처리장치를 이용하여 안내공고를 하여야 한다.

④ 제2항에 따른 수의계약을 할 경우 계약이행의 용이성 및 효율성 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 견적서를 제출할 수 있는 자를 그 주된 영업소의 소재지를 기준으로 하여 제한할 수 있다. 이 경우 제3항에 따른 안내공고에 그 제한사항을 명시하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 계약의 경우 견적서 제출을 생략할 수 있다.

1. 전기, 가스, 수도 등의 공급계약

2. 추정가격이 300만원 미만인 물품의 제조, 구매, 임차 및 용역계약

제 32 조 【견적에 의한 가격결정】 ① 수의계약을 체결하고자 할 때에는 예정가격을 정한 후 계약대상자에게 견적서를 제출하게 하여야 한다.

② 제1항 본문의 경우에 견적가격이 예정가격을 초과할 때에는 다시 견적서를 제출하게 하여 가격을 결정하여야 한다.

제 33 조 【수의계약 적용사유에 대한 근거서류】 제27조 제1호, 제2호, 제7호 내지 제9호의 규정에 의하여 수의계약을 체결하고자 하는 경우와 제6호의 후단 규정의 특별법에 의하여 설립된 법인과 수의계약을 체결하고자 할 때에는 그 적용사유에 해당하는 여부를 입증할 관계서류를 제출하게 하여야 하며, 제10호의 규정에 의할 경우에는 당해 사유를 서면으로 명시하여야 한다.

제 34 조 【경쟁계약에 관한 규정의 준용】 제12조 및 제72조 내지 제74조의 규정은 수의계약의 경우에 이를 준용한다.

제 4 장 입찰 및 낙찰절차

제 35 조(입찰공고) ① 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 정보처리장치에 공고하여야 하며 필요할 경우 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다. 입찰공고는 그 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전에 공고하여야 한다.

② 제1항에 따른 입찰공고 중 내용의 오류나 법령위반사항이 발견되어 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 경

우 및 제20조제2항에 의한 재공고 입찰의 경우에는 제1항의 기간(공사입찰의 경우에는 현장 설명일로부터 입찰서 제출마감일까지의 기간을 포함한다)은 5일까지 단축할 수 있다.

③ 공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하지 아니하는 때에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 다음 각 호에서 정한 기간 전에 공고하여야 한다.

1. 추정가격이 10억원 미만일 경우 7일
2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만인 경우 15일
3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 40일

④ 공사입찰의 경우로서 제16조제1항에 따른 현장설명을 실시하는 경우에는 현장설명일의 전일부터 기산하여 7일전에 공고하여야 한다. 다만, 제15조에 따라 입찰참가자격을 사전에 심사하려는 공사입찰의 경우에는 현장설명일 전일부터 기산하여 20일전에 공고하여야 한다.

⑤ 제45조에 따른 협상에 의한 계약의 경우에는 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 30일 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고 할 수 있다.

1. 긴급을 요하는 경우
2. 제20조에 따른 재공고입찰인 경우

⑥ 입찰공고를 할 때에는 다음 각 호의 내용을 명시하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시
3. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
4. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소, 일시, 참가자격 및 참가 의무여부에 관한 사항
5. 입찰보증금과 그 귀속에 관한 사항
6. 낙찰자 결정방법
7. 제42조에 의한 입찰무효에 관한 사항
8. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항
9. 입찰에 관한 서류의 열람, 교부장소 및 교부비용
10. 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용
11. 제45조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무여부에 관한 사항
12. 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻과 공동계약의 이행방식
13. 부대입찰의 경우에는 그 취지
14. 기타 당사가 필요로 하는 사항

제 36 조 【입찰참가 신청】 경쟁에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰등록시까지 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 한다.

- ① 입찰참가 신청서
- ② 입찰참가 자격요건 증명서류
- ③ 기타 입찰공고 또는 지명통지에서 요구한 서류

제 37 조 【입찰보증금】 ① 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰신청 마감일까지 입찰참가 신청서와 함께 입찰금액(단가입찰인 경우에는 그 단가에 총입찰예정량을 곱한 금액)의 100분의 5이상으로 하여 입찰보증금을 납부하게 하여야 한다.

② 입찰보증금은 현금(채신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 은행이 발행한 자기앞 수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 다음의 각 호의 보증서 등으로 납부하게 하여야 한다.

1. 「국가재정법 시행령」 제46조 제4항의 규정에 의한 금융기관(이하 “금융기관”이라 한다) 및 은행법에 의한 외국은행이 발행한 지급보증서 또는 정기에금증서
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제192조에 따른 증권
3. 「보험업법」에 의한 보험회사가 발행한 보증보험증권
4. 「건설산업기본법」에 의한 공제조합, 「전기공사공제조합법」에 의한 전기공사공제조합, 「신용보증기금법」에 의한 신용보증기금, 「기술신용보증기금법」에 의한 기술신용보증기금, 「정보통신공사사업법」에 의한 정보통신공제조합, 「엔지니어링기술진흥법」에 의한 엔지니어링공제조합, 「산업발전법」에 의한 공제조합, 「소프트웨어산업진흥법」에 의한 소프트웨어공제조합, 「전력기술관리법」에 의한 전력기술인단체, 「관광진흥법」에 따른 한국관광협회중앙회, 「방위사업법」 제43조에 따라 보증업무를 수행하는 기관으로 지정받은 자, 「건설기술관리법」에 따른 건설감리협회, 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따른 소방산업공제조합, 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리협회, 「건축사법」에 따른 건축사협회, 제1호에 규정된 금융기관 및 외국금융기관과 채신관서가 발행한 정기에금증서, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 신탁업자가 발행하는 수익증권 및 동법에 따라 집합투자업자가 발행하는 수익증권

③ 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.

1. 국가기관 및 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 정부가 기본재산의 100분의 50이상을 출연(법률의 규정에 의하여 귀속시킨 경우를 포함한다. 이하 같다)한 법인, 「농업협동조합법」에 의한 조합·조합공동사업법인 및 그 중앙회, 「수산업협동조합법」에 의한 어촌계·수산업협동조합 및 그 중앙회, 「산림조합법」에 의한 산림조합 및 그 중앙회, 「중소기업협동조합법」에 의한 중소기업협동조합 및 그 중앙회와 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사, 「건설산업기본법」·「전기공사사업법」·「정보통신공사사업법」·「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」·「골재채취법」 또는 「문화재수리 등에 관한 법률」 등의 법령에 의하여 등록 등을 한 법인으로서 기획재정부장관이 정하는 기준에 해당되는 자, 「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조제2항에 따라 녹색기술·녹색사업에 대한 적합성 인증을 받거나 녹색전문기업으로 확인을 받은 자 중 기획재정부장관이 정하는 기준에 해당하는 자

2. 기타 경쟁입찰에서 낙찰자로 결정된 후 계약체결을 기피할 우려가 없다고 인정되는 자

④ 제3항에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 제5항의 귀속사유가 발생한 때 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 입찰서제출 마감 전까지 제출하게 하여야 한다.

⑤ 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때에는 해당 입찰보증금을 당사에 귀속시켜야 한다. 이

경우 제3항에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제한 경우에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 귀속시켜야 한다.

제 38 조 【입찰유의서 등의 승낙】 경쟁입찰 참가자에게 입찰공고문, 입찰유의서 및 계약일반 조건과 당해계약의 특수조건, 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명 등) 등을 숙지시키고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가시켜야 한다.

제 39 조 【입찰방법】

- ① 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰서를 제출하게 하여야 한다. 이 경우 입찰서는 1인 1통이어야 한다.
- ② 입찰에 참가하고자 하는 자의 위임을 받은 자가 입찰전에 위임장을 제출할 때에는 대리인을 당해 입찰에 참가하게 할 수 있다.
- ③ 제1항의 규정에 의하여 제출되는 입찰서에 사용되는 인감은 입찰참가 신청을 한 때에 제출한 인감신고서의 인감이어야 한다.

제 40 조 【입찰서의 제출·접수】

- ① 입찰서는 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 입찰자가 직접 제출하는 것을 원칙으로 하며 정보처리장치에 의하여 입찰서를 제출하는 방식에 의하게 할 수 있다.
- ② 입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소하지 못한다.

제 41 조 【입찰의 무효】 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입찰에 대하여는 이를 무효로 하여야 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰
2. 입찰보증금 납부일까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
3. 동일사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당 수개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰
4. 제16조제6항에 따른 입찰로서 입찰서와 함께 산출내역서를 제출하지 아니한 입찰 및 입찰서상의 금액과 산출내역서상의 금액이 일치하지 아니한 입찰
5. 제16조제1항에 따라 현장설명을 실시하는 공사로서 추정가격 100억원 이상 공사의 입찰에 참가한 자 중 현장설명에 참가하지 아니한 자의 입찰
6. 입찰서가 그 도착일시까지 소정의 입찰장소에 도착하지 아니한 입찰
7. 상호 또는 법인의 명칭, 대표자(수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명 등 등록사항을 변경등록 하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰
8. 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하는 경우 동 규정에 의한 방식에 의하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰
9. 제안요청서 등에 대한 설명(이하“제안요청서설명”이라 한다)을 실시하면서 제안요청서 설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가할 수 있다는 뜻을 입찰공고에 명시한 경우로서

입찰에 참가한 자 중 제안요청서 설명에 참가하지 아니한 자의 입찰

10. 공동계약의 방법에 위반한 입찰

11. 제1호 내지 제10호 이외에 입찰유의서에 위반된 입찰

- ② 제1항의 규정에 의하여 입찰을 무효로 하는 경우에는 무효여부를 확인하는데 장시간이 소요되는 등 부득이한 사유가 없는 한 개찰장소에서 개찰에 참가한 입찰자에게 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 하며 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 입찰공고에 표시한 절차와 방법으로 입찰자에게 입찰무효의 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 한다.

제 42 조 【경쟁입찰에 있어서의 낙찰자 결정】 ① 수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격 이상으로서 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 한다.

- ② 지출의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 계약에 있어서는 낙찰자를 결정하기 전에 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 당해 계약이행능력을 심사할 수 있다.

1. 공사 및 용역

2. 추정가격이 2억원 이상인 물품제조 및 구매

- ③ 제2항 규정에 의한 심사는 당해 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태 및 과거 계약 이행 성실도, 자재 및 인력 조달가격의 적정성, 계약질서 준수정도, 과거공사의 품질정도 및 입찰가격 등을 종합 고려하여 회사가 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하여 적격여부를 심사하여 그 심사결과가 적격하다고 인정되는 경우 낙찰자로 결정한다. 다만, 계약목적물과 동등 이상의 물품을 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에관한법을 제2조에 규정된 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)에 납품한 실적이 있는 자에 대하여는 적격여부를 심사하지 아니하고 낙찰자로 결정할 수 있다.

제 43 조 【품질 등에 의한 낙찰자의 결정】 ① 물품의 제조 또는 구매계약에 있어서 필요하다고 인정할 경우에는 제42조의 규정에 불구하고 당해 물품의 입찰가격 외에 품질 등을 종합적으로 참작하여 예정가격이하로서 가장 경제성이 있는 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 한다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 낙찰자를 결정하고자 할 경우에는 당해 물품에 대한 품질 등의 평가기준을 입찰전에 결정하여 입찰참가자로 하여금 이를 열람하게 하여야 한다.

제 44 조 【개찰 및 낙찰선언】 ① 개찰은 입찰공고에서 정한 장소와 일시에 입찰자가 출석한 자리에서 이를 행하여야 한다. 다만, 입찰자로서 출석하지 아니한 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 개찰에 입회하게 하여야 한다.

- ② 제출된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 지체 없이 적격자를 낙찰예정자 또는 낙찰자로 결정하거나 낙찰자 결정에 장시간이 소요되는 경우에

는 그 절차를 거친 후 낙찰선언을 할 수 있다.

③ 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하는 방식의 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 입찰공고에 표시한 절차와 방법에 의하여 개찰 및 낙찰선언을 한다.

④ 낙찰이 된 동일조건의 입찰자가 2인 이상 있을 때에는 즉시 추첨으로써 낙찰자를 정하여야 한다. 다만, 제42조 제2항 단서조항에 의거 적격심사 낙찰제 대상인 경우에는 적격심사 결과 점수가 높은 자를 낙찰자로 정한다.

제 45 조 【협상에 의한 계약체결】 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등이 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 당사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.

제 5 장 계약의 체결 및 이행

제 46 조 【계약서의 작성】 ① 낙찰자가 결정되어 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 계약위반시의 보증금의 처분, 위험부담, 지체상금, 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 계약서를 작성할 경우에는 계약일반사항 이외에 당해 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약서 작성을 생략할 수 있다. 다만, 이 경우에는 청구서·각서·협정서·승낙서·견적서 등 계약의 성립근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결할 때
2. 관공서, 정부투자기관 또는 금융기관을 상대로 하여 계약을 할 때
3. 경매에 부칠 때
4. 물품매각의 경우에 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수할 때
5. 전기,가스,수도등 그 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 계약을 할 때
6. 기타 특히 이유가 있다고 인정될 때

④ 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 「보안업무처리지침 개인정보 내부관리 계획」 제18조에 따른 개인정보 업무위탁 표준약정서를 징구하여야 한다.

제 47 조 【규격, 시방, 설계】 ① 물품의 구매에는 반드시 시방 또는 설계서를 첨부하여야 하며, 시방 또는 설계서를 제시할 수 없는 물품에 대하여는 요구하는 규격을 명시하여 검수하는데 지장이 없도록 하여야 한다.

② 계약된 규격, 시방, 설계는 특별한 인정 없이는 이를 변경할 수 없다. 다만, 변경으로 인하여 감가된 분은 그 액을 산출하여 감가결의서를 작성, 소정의 절차에 따라 처리하여야 한다.

③ 규격에 별도 표시가 없는 물품은 국산신품을 말하며, 중고품인 때에는 그 성능표시를 %로 명시하여야 한다.

제 48 조 【계약의 성립】 계약서를 작성하는 경우에는 계약상대자와 같이 계약서에 기명날인 함으로써 계약이 확정된다. 다만, 외국인과 계약을 체결하는 경우, 기타 특별한 사유가 있을 때에는 서명으로 이에 갈음할 수 있다.

제 49 조 【계약보증금의 납부】 ① 계약을 체결하고자 할 때에는 계약보증금을 계약금액의 100분의 100이상으로 납부하게 하여야 한다.

② 계약상대자가 납부한 입찰보증금을 계약보증금으로 대체 납부할 것을 요청한 때에는 이를 계약보증금으로 대체 정리하여야 한다.

③ 단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가로 곱한 금액의 100분의 100이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 한다.

④ 장기계속계약에 있어서는 제1차 계약체결시 부기한 총공사·총제조 등의 금액의 100분의 100이상으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 해당 계약보증금을 총공사·총제조 등의 계약보증금으로 본다.

⑤ 계약보증금의 납부에 관하여는 제37조 제2항을 준용한다.

제 50 조 【보증보험증권 등의 보증기간의 연장】 계약의 체결일을 연기하거나 계약의 이행기간 또는 하자보수기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 기간내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 보증보험증권 등을 제출하게 하여야 한다.

제 51 조 【계약금액 변경시의 보증금 납부】 ① 제72조의 규정에 의한 물가변동 또는 제73조의 규정에 의한 설계변경으로 인한 계약금액 조정으로 계약금액이 증액된 때에는 이에 상당하는 보증금을 추가로 납부하게 하여야 한다.

② 제1항의 경우에 계약금액이 감액된 때에는 이에 상응한 금액의 보증금을 계약상대자의 요청에 의하여 반환할 수 있다.

제 52 조 【계약보증금의 납부면제】 ① 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

1. 제37조 제3항 제1호의 규정에 의한 입찰보증금의 납부가 면제된 자와 계약을 체결하는 경우
2. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
3. 일반적으로 공정, 타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우

② 증권거래법시행령 제84조의 16에 규정된 유가증권 또는 현금으로 납부된 계약 보증금을 계약자가 특별한 사유로 대체납부 요청을 하였을 때에는 동가치 상당액을 제37조 제2항에 규정된 보증서로 대체납부하게 할 수 있다.

③ 계약보증금을 현금으로만 납부하게 한 경우에는 제2항의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 계약상대자의 책임이 없는 사유로 계약기간이 연장되는 경우로서 계약자가 보증서 등으로 대체납부할 것을 요청한 때에는 당초 계약기간 만료 후 동가치 상당액 이상으로 대체납부하게 할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의하여 계약보증금의 납부를 면제하는 경우에는 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고, 특히 제1항 제1호 및 제2호의 규정에 의하여 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제받은 경우에 제53조의 규정에 의한 귀속사유가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

제 53 조 【계약보증금의 귀속】 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 업무를 이행하지 아니한 때에는 당해 계약보증금을 회사에 귀속시켜야 한다. 이 경우 제52조에 의하여 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부하게 하여 회사에 귀속시켜야 한다.

제 55 조 【감독】 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결할 경우에는 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 감독을 하여야 한다. 다만, 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 기타 부득이한 사유로 인하여 전문기관의 감독이 필요하다고 인정되는 제조, 기타 도급계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있다.

제 56 조 【검수 및 검사자】 물품의 검수 및 검사를 위한 담당자를 두며, 특수물품으로 자체검사가 어려운 물품은 외부기관에 검사를 의뢰할 수 있다.

제 57 조 【검수장소】 검수장소는 계약서에 명시된 납품장소를 원칙으로 하되, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 검수장소를 변경할 수 있다.

- ① 검수장소가 협소하여 수량 파악이 곤란할 때
- ② 제작품으로 이동과 운반이 곤란하며 시간의 절약을 위하여 공장, 현장 또는 기타장소에서 검수하는 것이 타당하다고 인정하였을 때
- ③ 기타 사정으로 검수업무에 지장이 있다고 인정한 때

제 58 조 【입회요청】 검수시 필요하다고 인정될 때에는 시방 및 설계서를 제출한 담당자의 입회를 요청할 수 있으며 자료의 제공, 검수품의 정리, 운반 및 기타사항을 요구할 수 있다.

제 59 조 【검수 및 검사방법】 ① 검수는 물품의 수량, 규격 등을 시방 설계서 또는 견적서에 명시된 조건과 재조 확인한다.

② 검수와 검사는 전수검수를 원칙으로 한다. 다만, 사안이 경미하다고 판단할 때에는 표본검수를 할 수 있다.

③ 검사는 물품의 품질, 규격 및 성능 등을 시방서, 설계서 또는 견적서에 명시된 조건과 대조 확인한다.

④ 검수자는 당해 물품에 대한 검사가 필요하다고 판단할 때에는 내부 또는 외부에 검사를 의뢰할 수 있다. 다만, 신품으로서 다음의 경우에는 검사를 생략할 수 있다.

1. “K·S”품 또는 “품”자 표시품
2. 국제 공인기관의 인정품
3. 당해 물품이 국가에서 인정하는 기관의 승인을 받은 표시 또는 증빙서가 있는 물품 (우수 물품 또는 기준 이상 물품)
4. 사무용 소모품 및 이와 유사한 물품

⑤ 제4항에 의한 검사시 검사원은 검사 결과를 작성, 서면으로 보고 또는 통보하여야 한다.

제 60 조 【검수 후 조치】 ① 검수 결과 불량품, 수량부족 또는 규격 상이 등의 사실이 발견되었을 때에는 즉시, 대납 또는 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 검수 결과 이상이 없을 때에는 물품검수(수리)조서(서식 제1호)를 작성하여야 한다. 다만, 필요에 따라 납품서에 의하여 검수 확인하여 대용할 수 있다.

제 61 조 【검사】 ① 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다. 계약에 의하여 기성부분 또는 기납부분에 대하여 완성전 또는 완납전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하고자 할 때에도 또한 같다. 다만, 제55조의 단서규정에 해당되는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 검사를 할 때 조사설계용역 계약의 경우에는 당해용역계약의 상대방자가 조사설계 대상사업의 총사업비를 적정하게 산정했는지의 여부를 함께 검사하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 검사는 계약상대자로부터 당해계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료하여야 한다. 다만, 사장이 정하는 경우에는 7일의 범위 내에서 그 검사기간을 연장할 수 있으며, 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 소멸한 날로부터 7일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

④ 제1항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용이 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 제3항의 기간을 계산한다.

⑤ 제1항의 규정에 의하여 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우
2. 매각계약의 경우
3. 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

제 62 조 【대가의 지급】 ① 공사·제조·구매·용역 기타 지출의 원인이 되는 계약에 있어서는 제 61조의 규정에 의한 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 계약의 대가를 지급하여야 한다.

② 제1항 본문의 경우 계약상대자와의 합의에 의하여 7일을 초과하지 아니하는 범위내에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

③ 제61조 제4항의 규정에 의거 검사기간이 경과한 경우에는 그 경과된 기간을 제1항의 기간에서 공제하며, 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 때에는 당해 사유가 소멸된 날로부터 7일까지는 지급을 연장할 수 있다.

④ 제61조 제1항 후단의 규정에 의한 부분급의 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 계약수량, 이행의 실적 및 전망, 이행기간 등을 참작하여 매30일마다(공사는 매60일마다) 공평하게 지급할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제4항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우에 반송한 날로부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제1항 및 제4항의 기간에 산입하지 아니한다.

제 63 조 【대가의 수납】 ① 재산의 매각, 대부, 용역의 공급, 기타 수입의 원인이 되는 계약에 있어서는 계약상대자로 하여금 그 대가를 미리 납부하게 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 계약상대자가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관일 때
2. 계약상대자가 그 대가에 실비보상액을 가산한 정액 이상의 은행발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권을 제출한 때

② 재산의 매각계약에 있어 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 금융기관의 일반 대출이자율 등 객관적 기준에 따라 합리적으로 결정한 이율에 해당하는 이자를 붙여 5년 이하의 기간에 걸쳐 대가를 분할 납부하게 할 수 있다.

1. 계약상대자가 국가, 지방자치단체 또는 정부투자기관으로서 당해 재산을 공공목적에 사용하기 위하여 매입할 때
2. 대가를 미리 납부하게 하는 경우 당해 계약의 체결이 불가능하다고 인정되거나 대가를 분할 납부하게 하는 것이 회사에 현저히 유리하다고 인정되는 때

- ③ 제2항의 규정에 의하여 대가를 분할 납부하게 하는 계약을 체결하는 경우 분할 납부기간, 소유권 이전방법, 대가납부 보장책, 위험 또는 비용부담, 기타 필요한 사항을 정하여야 한다.
- ④ 재고자산중 부동산에 대하여는 제1항 본문 및 제2항의 규정과 다르게 정할 수 있다. 이 경우 제3항의 규정은 이를 준용한다.
- ⑤ 수입의 원인이 되는 계약에 있어 계약상대자가 대가의 납부를 지체한 경우 당해 계약을 해제 또는 해지하지 아니하는 때에는 그 대가에 금융기관의 일반대출 연체이율에 해당하는 지연이자를 붙여 납부하게 하여야 한다.

제 64 조 【하자담보 책임기간】 ① 공사의 도급계약을 체결한 때에는 그 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 1년 이상 10년 이하의 범위 내에서 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제70조에서 정하는 기간 동안 당해 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보 책임기간을 정하여야 한다.

② 공사의 성질상 하자보수를 필요로 하지 아니한 공사로서 다음 공사의 경우에는 하자담보 책임기간을 정하지 아니한다.

- 1. 「건설산업기본법시행령」 별표 1에 의한 건설업종의 업무내용 중 구조물 등을 해체하는 공사
- 2. 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니한 공사
- 3. 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 사장이 인정하는 공사

③ 장기계속공사에 있어서는 연차계약별로 제1항에 의한 하자담보책임기간을 정한다. 다만, 연차계약별로 하자담보책임을 구분할 수 없는 공사인 경우에는 제1차 계약을 체결할 때에 총공사에 대하여 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

제 65 조 【하자보수보증금】 ① 공사의 도급계약에 있어서 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 공사대가의 최종지출시까지 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수보증금의 납부가 필요하지 아니하다고 인정하는 때에는 그러하지 아니한다.

② 공사계약을 체결할 때에는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제72조에서 규정하고 있는 바에 따라 하자보수보증금률을 정하여야 한다. 다만, 각 공종간의 하자 책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 하여 하자보수보증금률을 정하여야 한다.

③ 하자보수보증금률은 당해공사의 준공검사후 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 제37조 제2항의 규정에 의한 보증서 또는 증권 등으로 납부하게 하여야 하며, 제64조의 규정에 의한 하자담보책임기간중 보관하여야 한다.

④ 물품의 제조 또는 구매계약의 경우 필요하다고 인정할 때에는 계약상대자로 하여금 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증토록 하는데 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 물품 종류별 하자담보의 책임기간 및 보증내용 등 필요한 사항은 사장이 정한다.

제 66 조 【하자보수보증금의 납부 면제】 제52조의 제1항 제1호 및 제2호의 계약을 체결한 경우에는 하자보수 보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

제 67 조 【하자검사】 ① 제64조의 규정에 의한 하자보수 책임기간중 연1회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하는 경우 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사 조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원 이하인 공사계약인 경우에는 하자검사조서의 작성은 생략할 수 있다.

④ 하자검사를 하는 때에는 해당 공사에 대한 하자보수 관리부를 비치하고 다음 각 호의 사항을 기록·유지하여야 한다.

1. 공사명 및 계약금액
2. 계약상대자
3. 준공연월일
4. 하자발생내용 및 처리사항
5. 기타 참고사항

제 68 조 【하자보수보증금의 귀속】 제53조의 규정은 하자보수보증금 귀속의 경우에 준용한다.

제 69 조 【하자보수보증금의 직접사용】

① 공사에 하자가 발생한 경우 이를 보수하기 위한 예산이 없거나 부족한 때에는 당해 하자보수보증금을 그 하자의 보수를 위하여 직접 사용할 수 있다.

② 제1항의 경우에 직접 사용한 하자보수보증금은 회사에 귀속한 것으로 본다.

제 70 조 【보증금의 반환】

① 제37조, 제49조 및 제65조의 규정에 의하여 납부된 보증금의 보증목적이 달성된 때에는 계약상대자의 요청에 의하여 이를 반환한다.

② 하자담보 책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 건설공사에 있어서는 공종별 하자담보 책임기간이 만료되어 보증목적이 달성된 공종의 하자보수보증금은 계약상대자의 요청에 의하여 이를 반환한다.

제 71 조 【보증금의 귀속절차】 납부된 보증금을 당사에 귀속시켜야 할 사유가 발생한 경우 계약상대자에게 계약의 해지 또는 해제의 통지 등 필요한 조치를 취하고 해당 보증금을 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1. 현금의 경우에는 수입금으로 귀속조치한다.
2. 증권은 당사의 소유 증권으로 귀속조치한다. 이 경우 등록국채에 있어서는 그 뜻을 증권

취급점에 통지하여야 한다.

3. 보증보험증권 등인 경우에는 관계 보증기관에 그 뜻을 통지하고 해당 보증금을 수입금으로 징수함에 있어서 필요한 조치를 취한다.

4. 정기에금증서 등인 경우에는 해당 금융기관에 그 뜻을 통지하고 보증금을 수입금으로 징수조치한다.

제 72 조 【물가변동으로 인한 계약금액의 조정】 ① 지출의 원인이 되는 계약을 체결(장기계속공사 및 장기물품제조 등의 경우는 제1차 계약의 체결을 말한다)한 날로부터 90일 이상(공사는 120일 이상) 경과하고 동시에 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제74조에서 정하는 바에 의하여 산출된 품목조정률이 100의 5이상 증감된 때에는 국가를당사자로하는계약에관한법률 제19조, 동 시행령 제64조 및 동 시행규칙 제74조에서 정하는 바에 따라 계약금액(장기계속공사 및 물품제조 등의 경우에는 제1차 계약의 체결시 부기한 총공사 및 총제조 등의 금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 조정할 수 있다. 이 경우 조정기준일(조정사유가 발생한 날을 말한다)부터 90일 이내(공사는 120일) 이내에서는 이를 다시 조정하지 못한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 천재·지변 또는 원자재의 가격급등으로 인하여 해당 조정 제한기간 내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일부터 90일 이내(공사는 120일 이내)에 계약금액을 조정할 수 있다. 다만, 회사에 책임이 있는 사유 또는 천재지변 등 불가항력적인 사유로 지연된 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 당해 계약자에게 선금을 지급한 것이 있는 때에는 제1항의 규정에 의하여 산출한 증액에서 이를 공제하되 그 공제금액의 산출은 다음의 산식에 의한다.

★ 공제금액 = 물가변동 적용대가 × (품목조정률) × 선급금률

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 계약금액을 증액할 필요가 있는 경우에 증액할 수 있는 예산이 없는 때에는 제조량 또는 공사량을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

제 73 조 【설계변경으로 인한 계약금액의 조정】 ① 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 다음 각 호의 기준에 의하여 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

1. 증감된 공사량의 단가는 제16조 제6항의 규정에 의하여 제출한 산출내역서상의 단가(이하 “계약단가”라 한다)라 한다. 다만, 계약단가가 제7조의 규정에 의한 예정가격의 단가(이하 “예정가격단가”라 한다)보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격 단가로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

3. 회사에서 설계변경을 요구한 경우에는 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정된 단가와 동단가에

낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정할 수 있으며 세부사항은 회사가 결정한다.

4. 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 제16조 제6항의 규정에 의하여 제출한 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 계상한다. 다만, 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율 등이 제7조 제4항의 규정에 의한 율을 초과하고 물량이 증가하는 경우에는 제7조 제4항의 규정에 의한 율에 의하여 계상한다.

② 제1항의 경우 이외에 계약상대자가 새로운 기술, 공법 등(회사의 설계와 동등 이상의 기능, 공법, 기자재 등을 포함한다.)을 사용함으로써 공사비의 절감, 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정되는 경우에는 계약상대자의 요청에 의하여 필요한 설계변경을 할 수 있다. 이 경우에는 당해 계약금액을 감액하지 아니할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 제조, 용역 등의 계약에 준용할 수 있다.

제 74 조 【기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정】 ① 공사, 제조 등의 계약에 있어서 제72조 내지 제73조의 규정에 의한 경우 이외에 공사기간, 운반거리 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정할 수 있다.

② 제1항의 경우에는 제73조의 제1항 제4호의 규정을 준용한다.

제 75 조 【장기계속 계약】 ① 임차·운송·보관·전기·가스·수도의 공급 기타 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 계약에 있어서는 장기계속 계약을 체결할 수 있으며, 이 경우는 다음과 같다. 이 경우 그 완성에 수년을 요하는 공사로서 동일 구조물 공사의 경우에는 설계서 등에 의하여 전체 사업내용을 확정된 후 장기계속계약을 체결하여야 한다.

1. 임차 또는 운송 · 보관 · 시험 · 조사 · 연구 · 측량 · 시설관리 등의 용역계약의 경우

2. 전기 · 가스 · 수도 등의 공급계약의 경우

3. 공사계약에 있어서 그 이행에 수년을 요하며 설계서 등에 의하여 사업내용이 확정된 공사(이하 “장기계속공사”라 하며, 이미 착공된 공사중 이행에 수년을 요하는 잔여공사를 포함한다)계약의 경우

4. 물품의 제조 계약에 있어서 그 이행에 수년을 요하며 설계서 또는 규격서등에 의하여 당해 계약목적물의 내용이 확정된 물품의 제조(이하 “장기물품제조”라 한다)계약의 경우

② 제1항 제1호 및 제2호의 장기 계속계약은 단가에 의한 계약으로 체결하여야 한다.

③ 제1항의 장기계속계약은 각 회계연도 예산의 범위안에서 당해계약을 이행하게 하여야 한다.

제 76 조 【단가계약】 일정기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 당해연도의 예산 범위안에서 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

제 77 조 【개산 계약】 ① 개발 시제품의 제조계약, 시험·조사·연구용역계약 등에 있어서 미리 가격을 정할 수 없는 경우 개산계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 의하여 개산계약을 체결하고자 할 때에는 미리 개산가격을 결정하여야 한다.

③ 개산계약을 체결하고자 할 경우에는 입찰전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간 등을 고려하여 원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제 78 조 【사후원가검토 조건부계약】 ① 입찰전에 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토조건으로 계약을 체결할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간 등을 고려하여 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③ 계약의 이행이 완료된 후에는 제7조의 규정에 의한 기준 등에 따라 원가를 검토하여 정산하여야 한다.

제 78조의 2 【공동계약】 ① 공사계약, 제조계약 또는 그 밖의 계약에서 필요한 경우 계약상대자를 둘 이상으로 하는 공동계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따라 계약서를 작성하는 경우에는 당사와 계약상대자 모두가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

제 79 조 【지체상금】 ① 지출의 원인이 되는 계약을 체결함에 있어 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금을 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 지체상금의 계산은 계약금액에 다음 각 호의 지체상금률에 지체일수를 곱한 금액으로 한다.

1. 공사 : 1,000분의 0.5

2. 물품의 제조, 구매(제17조제2항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우는 포함한다. 이하 이호에서 같다) : 1,000분의 0.75. 다만, 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 당사의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1,000분의 0.5로 한다.

3. 물품의 수리, 가공, 대여, 용역(제17조제2항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우와 그 용역을 제외한다) 및 기타 : 1,000분의 1.25

4. 운송, 보관 및 양곡가공 : 1,000분의 2.5

② 제1항의 경우에 제61조 제1항의 규정에 의하여 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제할 수 있다. 다만, 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 제조 또는 공사에 대한

완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

- ③ 계약상대자에게 책임이 없는 사유에 의하여 계약이행이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수에 대한 지체상금을 면제할 수 있다.

제 80 조 【계약의 해제·해지】 ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 특별히 정한 것이 없는 한 해당계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지한다.

1. 계약상대자의 계약상 의무 불이행을 이유로 제53조에 따라 계약보증금 또는 계약보증금에 해당하는 금액을 당사에 귀속시키는 경우
 2. 제79조에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약금액의 100분의 10 이상인 경우로서 계약상대자의 귀책사유로 인하여 계약을 이행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우
 3. 입찰과정에서 거짓 서류를 제출하여 부당하게 낙찰을 받은 경우
 4. 입찰, 수의계약 및 계약 이행과정에서 관계 직원 등에게 직접 또는 간접적으로 사례, 증여, 금품·향응 제공을 하는 경우
 5. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약담당자의 이행 촉구에 따르지 아니한 경우
 6. 계약상대자의 부도, 파산, 해산, 영업정지, 사업 또는 영업에 관한 등록·인가·허가 등의 취소, 그 밖의 사유로 계약 이행이 곤란하다고 인정되는 경우
 7. 그 밖에 계약내용에 포함된 계약의 해제 또는 해지사유가 발생한 경우
- ② 제1항 제2호의 경우에는 계약을 해제하거나 해지하여야 하고, 같은 항 제1호, 제3호 및 제4호의 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 낙찰자결정을 취소하거나 계약을 해제 또는 해지하여야 한다.
1. 다른 법률에서 낙찰자결정의 취소 또는 계약의 해제·해지를 특별히 금지한 경우
 2. 낙찰자 결정을 취소하거나 계약을 해제 또는 해지하면 계약목적을 달성하기 곤란하거나 당사에 손해가 발생하는 경우

제 81 조 【입찰참가의 자격제한】 계약상대자, 입찰자 또는 제31조 제2항에 따라 정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출하는 자(이하 “계약상대자등”이라 한다) 또는 계약상대자등의 대리인·지배인, 그 밖의 사용인이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 인정한 날로부터 6월 이상 2년 이하의 범위에서 계약상대자의 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

1. 계약의 이행에 있어서 고의로 공사(공사를 하기 위한 설계 등 용역을 포함한다.)나 용역, 제조를 조작 또는 부당하게 하였거나 또는 물품의 품질, 수량에 관하여 부정한 행위가 있는 자
2. 입찰참가를 방해하였거나 또는 낙찰자의 계약체결이나 이행을 방해한 자
3. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자.
4. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

5. 정당한 사유 없이 계약을 이행하지 아니한 자
6. 입찰참가 신청서 또는 입찰참가 승낙서를 제출하고 계속하여 2회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자
7. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위 서류를 제출한 자
8. 고의로 무효의 입찰을 한 자
9. 입찰 · 낙찰 또는 계약의 체결 · 이행과 관련하여 각종 심사·평가위원회에 뇌물을 제공한 자
10. 사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰 · 낙찰 또는 계약의 체결·이행과정에서 당사에 손해를 끼친 자

제 6 장 보 칙

제 82 조 【주요자재의 공급】 계약의 이행에 소요되는 주요자재를 계약상대자에게 공급하는 것이 유리하다고 인정할 때에는 이를 공급하는 조건으로 계약을 체결할 수 있다.

제 83 조 【준용】

- ① 회사를 당사자로 하는 계약에 관하여 이 규칙에 규정하지 않은 계약 사항에 대해서는 공제회 계약업무처리규칙을 따른다.
- ② 제1항에 규정되지 아니한 사항은 일반관례에 따른다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2010년 8월 17일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2014년 5월 12일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2017년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2018년 10월 24일부터 시행한다.

【서식 제1호】

물품검수조서

본 계약에 있어서 다음 기재사항을 승낙함 주 소 : 상 호 : 대표자 :	납품일자	20 . .
	구 매 자	20 . .
		(인)
	검 수 자	20 . .
		(인)
	인 수 자	20 . .
		(인)

물 품 구 입 내 역 서

품명	규격	단위	수량	단가(부가세포함)	계	비 고
계						

승 락 사 항

1. 20 년 월 일까지 당사가 지정한 장소에 납품할 것이며, 그 납품 중 검사 불합격품이 있을 때에는 지정기일까지 교환 납품할 것
2. 납품 기일내 완납치 못할 경우에는 그 지연일수에 대하여 1일당 납품대가의 1,000분의 1.5에 상당하는 지체상금을 징구하여도 이의가 없을 것
3. 납품기한 또는 교환기일 경과 후 10일 내에도 납품치 못할 경우, 물품사양서, 견본 등에 적합지 않았을 경우, 당사가 계약이행이 불가능하다고 인정할 경우에는 본 계약을 해제하여도 이의 또는 청구하지 못함
4. 전호에 의하여 계약해제 하였을 경우계약물품 대가의 100분의 10에 상당하는 금액을 계약이행보증금으로 당사에 환입함.
5. 전호에 의하여 납부하여야할 금액은 물품대금과 상계하여도 이의가 없을것.